

Qafar Agattiinoh Rakaakayih Doolata

Qafar Rakaakayak, Gaazeta

14th year No.77
samara ----- June/2013

Qafa Agattiinoh Rakaakayih
Doolatak, malâbuxa Raamalsiyyal

አስራ አራተኛ ዓመት ቁጥር 77
ሠመራ ሰኔ -----ቀን 2005 ዓ.ም.

Q.A.R.D^{ak} Rakaakay Miliishiyah

K/Buxa Xisaanamah Yewqe Kukti

Ixxima 80/2005

Rakaakay ummatta geyteh tan doolat madqah gar kee xoqoysimiteey, wagarii kee nagaytaniino dacrisoonuuy, garwaa kee xoqoysimite, caylaa kee uluulukah radoonuuy, wagarii kee nagaytaniino darraqoysoonuh tamaatem takkuuy, wagari-sadaay, ximokraasi – sad kee daddos-sad qandeedak dacrisaanam kee kalalitaanam duudumtuh, dacarsittoh xiinah ayyunti ayrook ayro abaamak tattabat yittikiyye cayla kah yakken innah, ilsilisaah, massoyisiyyaa kee kattaatah yan doolat xiso xisaanam faxximtam kinnukuuy,

Ummattâ Poliisiy, kalali adoytit kee ummatta lih cattimmak deraafisaayah qokol akkuk taamita cayla ogissaah, koobaahisiyya kee miraacisiyyi taama abta is dudda xiso xisaanam faxximteksaay, Qafâr Agattiinoh rakaakayih doolatih M/buxah yiysiisen doolat madqak maasayyak 47^{il} lani maasayyah 3^{ul} warak A^{al} teetih tomcowwe abbiinuk ugutak a kukta teyyeeqe.

Inikhaytô Goli

Amô Ladi

Inik-haytô Maasayya

Ux Ammunta

A kukti “Qafar agattiinoh rakaakayih doolatak miliishiyah k/buxa xisaanamah kukti ixximak 80/2005 axcuk seecimu duuda.

የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት

የክልል የሚሊሻ ጽ/ቤትን

ለማቋቋም የወጣ . አዋጅ ቁጥር -

80/ 2005 ዓ/ም

የክልሉ ህዝብ የተገናፀፈውን ህገ-መንግስታዊ መብቶችና ጥቅሞችን፤ ሰላምና ደህንነቱን ለመጠበቅ፤ መብቶችንና ጥቅሞችን በኃይልና በአመጽ ለመንጠቅ፤ ሰላምና ደህንነቱን ለማደፍረስ ከሚመጡ ወይም ከሚነሱ ፀረ-ሰላም፣ ፀረ-ዴሞክራሲ እና ፀረ-ልማት ኃይሎች መጠበቅና መከላከል ይችላል ዘንድ አርብቶ አደሩ ህብረተሰብ ከዕለት ተዕለት ተግባሩ ጉን ለጉን የታጠቀ ሀይል እንዲሆን የሚመለምል፤ የሚያደራጅ እና የሚከታተል መንግስታዊ ተቋም ማቋቋም አስፈላጊ በመሆኑ፤ ከህዝባዊ ፖሊስ፤ ከመከላከያ አባላት እና ከህዝብ ጋር በመተባበር ለአካባቢ ፀጥታ አጋዥ ሆኖ የሚሰራ ሀይልን የማቀናጀት የማስተባበር እና የመምራት ስራ የሚሰራ ራሱን የቻለ ተቋም ማቋቋም በማስፈለጉ፤

የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት በተሻሻለው የክልሉ ህገ-መንግስት አንቀጽ 47 በንዑስ አንቀጽ 3 በፊደል ሀ በተሰጠው ስልጣን መሠረት ይህንን አዋጅ አውጥቷል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

አንቀጽ አንድ

አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሚሊሻ ጽ/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ---- 2005 ዓ/ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

Nammeytô Maasayya

Maqnisso

Qangarâ culiyyi gersi maqnisso taceeh akke waytek a kuktih addat:-

1. “Miliishiya” yaanam edde yanin ayrook ayroh taamak baxsimêkal, doolat akkek isih yittikiyye qeebi silaacat saay caddisiisuh tu wagitta xagar dooreeh, alsiiât mekla gee-waakaay yittikiyye.
2. “Miliishiyah k/buxa” yaanam a kuktal xissimteh tan Qafar agattiinoh rakaakayih doolatih miliishiyah k/buxa.
3. “**Biïro**” yaanam Qafâr Agattiinoh rakaakayih doolatak xiinisso kee saay biïro.

Sidochaytô Maasayya

A kukta Abnisaanamih Cuduudu

A kukti rakaakayal Miliishiyah k/buxaa kee tet gubat geytimtah tan xisoosaa kee xagooral abbinowta.

Nammeyhaytô Goli

Miliishiyah k/buxah xisneey, hadafaay, k/buxaay, massoyniyyô soltimih kinnaanee kee secsiimannu.

Fereyhaytô Maasayya

K/buxah Xissiiimiyyaa kee Secsiimannu

1. Qafar Agattiinoh Rakaakayih Doolatak Miliishiyah k/buxa ahak widirih
“ **Miliishiyah k/buxa**” axcuk kah seecaanama, is dudda rakaakay doolatih xiso akkuk a kuktal xissimte.
2. A k/buxak secsiimanni rakaakay xiinissoo kee saay biïro.

አንቀፅ ሁለት

ትርጓሜ

የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጓሜ የሚያሰጥ ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ:-

1. “ሚሊሻ” ማለት ከተሠማራበት የአለት ከአለት ተግባሩ ሃይነጠል በመንግስት ወይም በግሉ በታጠቀው የጦር መሣሪያ ፀጥታ ለማስከበር በሚመለከተው አካል የተመረጠና ምንም አይነት የደመወዝ ክፍያ የማያገኝ ታጣቂ ነው።
2. “ሚሊሻ ጽ/ቤት” ማለት በዚህ አዋጅ የተቋቋመውን የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሚሊሻ ጽ/ቤት ነው።
3. “ቢሮ” ማለት የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የአስተዳደርና ፀጥታ ቢሮ ነው።

አንቀፅ ሶስት

የአዋጁ ተፈጻሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ በክልሉ የሚሊሻ ጽ/ቤት እና በስሩ ለሚገኙ ተቋማትና አካላት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

ክፍል ሁለት

የሚሊሻ ጽ/ቤት መቋቋም፣ አላማ፣ ስለጽ/ቤት፣ ስለድርጅታዊ አቋምና ተጠሪነት

አንቀፅ አራት

ስለጽ/ቤቱ መቋቋምና ተጠሪነት

1. በአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሚሊሻ ጽ/ቤት ከዚህ በኋላ “የሚሊሻ ጽ/ቤት” እየተባለ የሚጠራ ራሱን የቻለ የክልሉ መንግስት ተቋም ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።
2. የጽ/ቤቱ ተጠሪነት ለክልሉ አስተዳደርና ፀጥታ ቢሮ ይሆናል።

Konoyhaytô Maasayya

A k/buxah Hadaf

Itiyoppiyah Federaalih Ximokraasih rippabliik kee Qafar rakaakayih doolatih madqooqil muddumteh tan ummattâ garwaa kee xoqoysitteey, wagarii kee nagaytaniino dacrisaanam takkuuy, ta garwaa kee xoqoysittê caylah bukkusoonuh takke gabbatittet kalalitaanama.

Leceyhaytô Maasayya

A k/Buxah Soltima

Miliishiyah caagidih k/buxa Akuktak ugutak kataytah tan xagoora le.

- A. Rakaakay Xiinnisoh Abba reedisa k/buxah saqalaay,
- B. Caalat elle aninnaan innal gersi reedon kee
- T. Sadar ayfaafayih madqak ugutak tamlimta k/buxah taamah faxximtah tan taama abeenit le.

Sidochaytô Goli

Miliishiyah K/Buxaa kee Saqal Abbiinuu kee Abina

Malcinhaytô Maasayya

K/Buxah Abbiinuu kee Abina

Qafâr Agattiinoh Rakaakayih doolatak miliishiyah k/buxa kataytah tan abbiinuu kee abinitte le.

1. Kulli raawal geytimtah tan miliishiyah k/buxaaxi massossaah, koobaahissaah, miraacissah.
2. Biirô tayyaaqeh tan mirracsentak ugutak miliishiyah seehadayti cayla lislissaah, massossaah, tatkiyeeh, tayfukuneeh, xiqto keenik elle dadaltu duddah tan ligdô xisneh taama daga raaqak miraacissa.

አንቀፅ አምስት

የጽ/ቤቱ ዓላማ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና በአፋር ብሄራዊ ክልል ሀገ-መንግስታት የተደነገጉ የህዝቦችን መብቶችና ጥቅሞች፣ ሰላምና ደህንነት መጠበቅና እነዚህን መብቶችና ጥቅሞች በኃይል ለመንጠቅ ከሚደረጉ ሙከራዎች መከላከል ይሆናል፡፡

አንቀፅ ስድስት

የጽ/ቤቱ አቋም

የሚሊሻ ጉዳይ ጽ/ቤት በዚህ አዋጅ መሠረት የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡
ሀ/ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የሚሾም የጽ/ቤት ኃላፊ
ለ/ እንደሁኔታው ሌሎች ተሟላዎች እና
ሐ/ በሲቪል ሠርቪስ ህግ መሠረት የሚቀጠሩ ለጽ/ቤቱ ስራ አስፈላጊ የሆኑ ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡

ክፍል ሶስት

የሚሊሻ ጽ/ቤት እና የኃላፊው ስልጣንና ተግባር

አንቀፅ ሰባት

የጽ/ቤቱ ስልጣንና ተግባር

የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የሚሊሻ ጽ/ቤት የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡

1. በየእርዝኑ የሚገኙ የሚሊሻ ጽ/ቤቶችን ያደራጃል ያስተባብራል፣ ይመራል፣
2. ቢሮው በሚያወጣ መመሪያ መሠረት የሚሊሻ የሠው ሀይል ይመለምላል፣ ያደራጃል፣ ያስታጥቃል፣ ያሰማራል፣ ብቃታቸውን ለማሳደግ የሚያስችል የአቅም ግንባታ ስራን በበላይነት ይመራል፡፡

3. Baatil kah akke waânah kattattaah, kalalittaah, lowsissaah, ummattâ Poliis lih cattimak, daraafîsaayih cayla akkuk taamitta.
4. Miliishiya ayrô taamak baxsimêkal daraafil gexsittah tan saay caddisaanamih angagoyyitte, ummattâ poliis kee ummatta lih elle taamitan caalat hadaltaah, lowsissa.
5. Faxe miliishiyah adoyta ayrô taamak xer udduruh baxissa, saay kee gersi doolat taamoomih ayfukune kah waan inna katattaah, lowsissa.
6. Faxxiimak geytimmateh, xiinissoo kee saay biiro taceeh tan mirracsentak ugutak baaxoo kee rakaakay wagarii kee nagaytaniinoh baaxô kalalih qande lih taamitta.
7. Qafâr Agattiinoh rakaakayih doolatih ikoh tan, qeebi silaacih milkiitah xoqoysimiyyaa kee xiinissoh caagiidal xiinissoo kee saay biiro taceeh tan mirracsentak ugutak qaaqiinul taamitta.
8. Fooqa fan yawqe ceeruk ugutak miliishiyah qandeeda xiinissa.
9. Ekraaroo kee baajet gulgulussu hayteh tu wagitta xagaral xayyossaah, idnisan wak abinal asissa.
10. Gersi tabislem kee tahat ramaddiinu leh tan abinitte taamitta.

Bacarhaytô Maasayya

K/Buxah Saqalih Abbiinuu kee Abina

Miliishiyah k/buxah saqal a kuktihi maasayyak 7^{il} miliishiyah caagidih k/buxah tomcowweeh tan abbiinuu kee abina abtah tan wak, ossitinah katayah yan abbiinuu kee abinitte le.

3. ወንጀል እንዳይፈፀም ይከታተላል፤ ይከላከላል፤ ይቆጣጠራል፤ ከህዝባዊ ፖሊስ ጋር በመተባበር የአካባቢ የፀጥታ ሀይል ሆኖ ይሠራል፡፡
4. ሚሊሻው ከዕለት ተግባሩ ሃይነጠል በአካባቢው በሚካሄዱ ፀጥታ የማስከበር እንቅስቃሴዎች ከህዝባዊ ፖሊስና ከህዝብ ጋር የሚሰራበትን ሁኔታ ይፈጥራል፤ ይቆጣጠራል፤
5. ማንኛውም የሚሊሻ አባል ከዕለት ስራው ለረዥም ጊዜ በሚነጥል የፀጥታና ሌሎች መንግስታዊ ስራዎች እንዳይሰማራ ይከታተላል ይቆጣጠራል፡፡
6. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በአስተዳደርና ፀጥታ ቢሮ በሚሰጠው መመሪያ መሠረት ለሀገርና ለክልል ሠላምና ደህንነት ከሀገር መከላከያ ሠራዊት ጋር ይሠራል፡፡
7. የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ንብረት በሆነው የጦር መሣሪያ ይዞታ አጠቃቀምና አስተዳደር ጉዳዮች ላይ ከአስተዳደርና ፀጥታ ቢሮ በሚሰጠው መመሪያ መሠረት በኃላፊነት ይሠራል፡፡
8. ወደፊት በሚወጣ ደንብ መሠረት የሚሊሻ ኀይሉን ያስተዳድራል፡፡
9. እቅድና በጀት አዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፡፡
10. ሌሎች ተመሳሳይ እና ተዛማጅነት ያላቸውን ተግባራት ያከናውናል፡፡

አንቀፅ ስምንት

የጽ/ቤቱ ኃላፊ ስልጣንና ተግባር

የሚሊሻ ጽ/ቤት ኃላፊ በዚህ አዋጅ አንቀፅ 7 ላይ ለሚሊሻ ጉዳይ ጽ/ቤት የተሰጡትን ስልጣንና ተግባር የሚያከናውን ሲሆን በተጨማሪም የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡

1. Kutbê buxa awlisaah, miraacisa
2. K/buxah ekraaroo kee baajet kah gulgulusan innah abaah, idnisan wak abinal asisa.
3. K/buxah taamah angagoyya wagittaamak biiroo kee tu wagitta xagoorah gabbaaqu xayyooyse.

Sagal haytô Maasayya

Baajeeti

K/buxah baajeet rakaakay doolat yaceeh yan wak, k/buxak liggidi taamah ekraarok ugutak tartarimmâyeh xayyoowaah, idini geya.

Tabanhaytô Maasayya

Cisab kee Maysaqarritteh Abbaxiyya

1. K/buxa dudda leeh makkot yanih yan cisab maysaqarritte tabbixe.
2. Kutbê buxa maysaqarrittee kee gersi lakqo wagitta sanaditte kulli liggida rakaakay leenah oxiterih k/buxa akkek is muggaaqissa oxiter fokkaaqa.

Taban kee Inikhaytô Maasayya

Ceeruu kee Mirracsenta Yayyaageenimih

Abbiinu

1. Rakaakay xiinissoh m/buxa a kuktihi absiisih cato yekke ceeru tayyaaqu duddah.
2. Xiinissoo kee saay biiro a kuktaa kee a kuktihi lakal tawqeh tan ceeritte absiisaanam duudussah tan tartari abnissoh mirracsintitte tayyaaqu duddah.

1. ጽ/ቤቱን ይወክላል ይመራል።
2. የጽ/ቤቱን እቅድና በጀት እንዲዘጋጅ ያደርጋል፤ ሲፈቀድም በስራ ላይ ያውላል።
3. የጽ/ቤቱን የሥራ እንቅስቃሴ በሚመለከት ለቢሮው እና ለሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት ያቀርባል።

አንቀፅ ዘጠኝ

በጀት

የጽ/ቤቱ በጀት በክልሉ መንግስት የሚመደብ ሲሆን በጽ/ቤቱ አመታዊ የሥራ እቅድ መሠረት ተዘርዝሮ የሚቀርብና የሚፈቅድ ይሆናል።

አንቀፅ አስር

የሂሳብና መዛግብት አያያዝ

1. ጽ/ቤቱ የተሟላና አግባብነት ያላቸው የሂሳብ መዛግብትን ይይዛል፤
2. ጽ/ቤቱ የሂሳብ መዛግብትና ሌሎች ገንዘብ ነፃ ሠነዶች በየአመቱ በክልል ዋና አዲተር መ/ቤት ወይም እርሱ በሚሠይመው አዲተር ይመረመራል፤

አንቀፅ አስራ አንድ

ደንብና መመሪያ የማውጣት

ስልጣን

1. የክልል መስተዳድር ምክር ቤት ለዚህ አዋጅ ማስፈፀሚያ የሚረዳ ደንብ ሊያወጣ ይችላል።
2. የአስተዳደርና ፀጥታ ቢሮ ለዚህ አዋጅና አዋጁን ተከትለው ለሚወጡ ደንቦች ለማስፈፀም የሚያስችሉ ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

Taban kee Nammehaytô Maasayya

Abbinoowiyya Aalle Sinni Madqooqi

Faxe kuktaay, ceeruu kee sugeeti taamisso a
kuktal tanbulleeh tan caagiidal
abbinoowiyya mayaallan.

Taban kee Sidochaytô Maasayya

A kukti Abinal asa Uddur

A kukti rakaakay malah buxa faatacissa
ayrok qimmissi haanam abinal asa.

Ismaaqil Qali Sirro

Qafar Agattiinoh Rakaakayak Xiinnisoh

Abba.

Waysu _____/2005

Samara

አንቀፅ አስራ ሁለት

**ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው
ህጎች**

ማንኛውም አዋጅ፣ ደንብና ልማዳዊ
አሰራር በዚህ አዋጅ በተመለከቱት
ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት
አይኖራቸውም፡፡

አንቀፅ አስራ ሶስት

አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ ምክር ቤት
ከፀደቀበት እለት ጀምሮ የፀና
ይሆናል፡፡

ሀመራ ----- 2005
ዓ/ም

እስማኤል አሊ ሴሮ

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ

መንግስት

ርዕሰ መስተዳድር